



PUTUSAN
Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa
Tenggara/email: -, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara,
untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Maret 2026 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang Sah dan Telah Kawin di Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di Desa Winorangan pada tanggal 10 Desember 2011 kemudian dicatatkan dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor: -, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 21 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Winorangan Satu Jaga III Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



Minahasa Tenggara;

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu tepatnya tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan adanya perbedaan Pendapat yang mengakibatkan cekcok dan perselisihan;

6. Bahwa tepatnya pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tidak tinggal bersama layaknya suami isteri;

7. Bahwa oleh karena hal-hal yang disebutkan di atas sehingga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak lagi hidup layaknya suami isteri selama 13(sebelas) tahun; *(Pasal 39 (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri) yakni*

f. *antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

8. Bahwa dengan demikian sudah tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipersatukan dan dilanjutkan kembali;

9. Bahwa segala upaya telah Penggugat lakukan agar dapat memperbaiki rumah tangga tersebut namun semuanya sia-sia Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 4 (empat) tahun, oleh karena itu Penggugat Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Tondano agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putusan dengan Perceraian; *(Pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa)* yang saat ini tidak sudah tidak terpenuhi;

10. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di Desa Winorangan pada tanggal 10 Desember 2011 kemudian dicatitkan dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor: -,- yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 21 Desember 2011, Putus karena Perceraian dan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
4. Biaya Perkara menurut Hukum:

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) pertama tanggal 11 Maret 2026 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 9 April 2026, kedua tanggal 9 April 2026 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 23 April 2026, panggilan sidang pertama secara manual tanggal 4 Mei 2026 untuk bersidang pada Hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 dan tanggal 18 Mei 2026 untuk bersidang pada

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Tenggara NIK: - atas nama PENGGUGAT tanggal 5 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 12 Februari 2014, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 21 Desember 2011, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan

Halaman 4 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Gpdl Winorangan tetapi Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya secara agama Kristen dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena keluarga Tergugat sering masuk campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, uang hasil kerja Tergugat diserahkan kepada orangtua Tergugat bukan diberikan kepada Penggugat, dan juga Penggugat sering ditekan oleh keluarga Tergugat karena belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat yang lebih dulu pergi dari rumah karena rumah yang ditempati adalah rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Baik Penggugat maupun Tergugat sudah ada pasangan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung Penggugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



tersebut tidak berhasil karena masing-masing sudah ada calon/pasangan lain;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Gpdl Winorangan tetapi Saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya secara agama Kristen dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena keluarga Tergugat sering masuk campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, uang hasil kerja Tergugat diserahkan kepada orangtua Tergugat bukan diberikan kepada Penggugat, dan juga Penggugat sering ditekan oleh keluarga Tergugat karena belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama Sejak tahun 2021;
- Bahwa Penggugat yang lebih dulu pergi dari rumah karena rumah yang ditempati adalah rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Baik Penggugat maupun Tergugat sudah ada

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



pasangan;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena masing-masing sudah ada calon/pasangan lain;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT bersesuaian dengan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn yang diterima oleh Hukum tua Desa Winorangan Satu yang menerangkan bahwa benar Tergugat berkediaman di Desa Winorangan Satu Jaga III Kecamatan Tombatu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara yang masuk di dalam wilayah

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tondano, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tondano berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan (surat tercatat) tanggal 11 Maret 2026, tanggal 9 April 2026, panggilan sidang pertama secara manual tanggal 4 Mei 2026 dan tanggal 18 Mei 2026, dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi di bawah janji yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Desember 2011 yang dilangsungkan secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama PDT. Dantje Silap, S. Th.;

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai Anak;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), pengertian **Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 21 Desember 2011 serta keterangan saksi 1 dan Saksi 2, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 10 Desember 2011 telah dilangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen bernama PDT. Dantje Silap, S. Th., dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 10 Desember 2011, sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan adanya perbedaan Pendapat yang mengakibatkan cekcok dan perselisihan, sehingga pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tidak tinggal bersama layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2



ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok secara terus menerus karena keluarga Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, uang hasil kerja Tergugat diserahkan kepada orangtua Tergugat bukan diberikan kepada Penggugat, dan juga Penggugat sering ditekan oleh keluarga Tergugat karena belum mempunyai keturunan, sehingga sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Maret 2022 yang menerangkan bahwa sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan telah mengambil

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "**bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa **Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain**, jika rasa tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keadaan



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sering ditekan oleh keluarga Tergugat karena belum mempunyai keturunan dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, maka dapat dibuktikan bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan



dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa **Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013**, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-3, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, maka Penggugat dan/atau Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan ditambahkannya pertimbangan mengenai Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, dan dengan dicantumkannya petitum mengenai hal tersebut pada akhir putusan tidak mengubah maksud dari perceraian itu, serta tidak menimbulkan hak atau kewajiban baru yang merugikan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 283 Rbg, Pasal 1, Pasal 39, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Desember 2011, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 21 Desember 2011, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, oleh kami, lin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Swanti Novitasari Siboro, S.H., M.H., dan Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Reivana Yunika Pongkorung, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Swanti Novitasari Siboro, S.H., M.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Ttd.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reivana Yunika Pongkorung, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 30.000,00;
biaya Pendaftaran		
4.....B	:	Rp 100.000,00;
biaya Pemberkasan/ATK		
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
6.....B	:	Rp 640.000,00;
biaya Panggilan		
Jumlah	:	Rp 810.000,00;

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 144/Pdt.G/2026/PN Tnn